

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2279/2533

พนักงานอัยการ กองคดี ศาลแขวง
ตลิ่งชัน กรมอัยการ

นาย อภิเดช บุญสุนทร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2512 มาตรา 36, มาตรา 48

ตาม พ.ร.บ. โรงงานฯ มาตรา 36 ที่แก้ไขแล้วให้อำนาจอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม กฎหมาย ออกคำสั่งให้จำเลยหยุดประกอบกิจการโรงงานในส่วนหลอมโลหะทั้งหมดเพื่อขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากกลิ่นเหม็นและเขม่า ค้อนของโรงงานซึ่งรบกวนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้ การที่จำเลยฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยยังคงดำเนินกิจการต่อไปอีกนานถึง 2 เดือนเศษ เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านใกล้เคียงแสดงว่าจำเลยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน การใช้ดุลพินิจลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงโทษจึงเหมาะสมแก่รูปคดี.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานหลอมหล่อโลหะ ตั้งอยู่ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2532 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระ

พระราชบัญญัติโรงงานได้มีคำสั่ง สั่งให้จำเลยหยุดประกอบกิจการโรงงานในส่วนหลอมโลหะทั้งหมด เพื่อขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากกลิ่นเหม็นและเขม่าควันของโรงงานดังกล่าวรบกวนชาวบ้านที่อยู่อาศัยใกล้เคียง จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ จำเลยได้รับทราบคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ได้ฝ่าฝืนคำสั่ง โดยไม่หยุดประกอบกิจการโรงงานหลอมโลหะ จำเลยยังคงประกอบกิจการหลอมอะลูมิเนียมภายในโรงงานของจำเลยต่อไปทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและเขม่าควันออกไปรบกวนชาวบ้านที่อยู่อาศัยใกล้เคียงอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เหตุเกิดที่แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร ครั้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2532 เวลากลางวัน จำเลยได้เข้ามาบดตัวต่อพนักงานสอบสวน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2512 มาตรา 36, 48 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518 มาตรา 13

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 มาตรา 36, 48 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518 มาตรา 13 จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 6 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 3 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาว่าสมควรรอกการลงโทษจำเลยหรือไม่ข้อเท็จจริงได้ความจากคำฟ้องและคำรับสารภาพของจำเลย ว่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2532 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีคำสั่งให้จำเลยหยุดประกอบกิจการโรงงานในส่วนหลอมโลหะทั้งหมด เพื่อขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากกลิ่นเหม็นและเขม่าควันของโรงงานซึ่งรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง จำเลยรับทราบคำสั่งแล้วฝ่าฝืนคำสั่งไม่หยุดประกอบกิจการหลอมอะลูมิเนียมในโรงงานจนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2532 ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและเขม่าควันรบกวนชาวบ้าน เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งโรงงาน พ.ศ. 2512 มาตรา 36 ที่แก้ไขแล้วให้อำนาจอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายออกคำสั่งดังกล่าวได้ และพระราชบัญญัติโรงงานเป็นกฎหมายควบคุมการตั้งและดำเนินงานโรงงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แต่ทั้งนี้ต้องไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเสื่อมเสียสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชนส่วนรวมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนให้ทันกับความเจริญด้านอุตสาหกรรม การที่จำเลยฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยยังคงดำเนินกิจการโรงหล่อโลหะต่อไปอีกนานถึง 2 เดือนเศษ เป็นเหตุให้เกิดกลิ่นเหม็นและเขม่าควันเป็นที่เดือดร้อนรำคาญของชาวบ้านใกล้เคียง แสดงว่าจำเลยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน ศาลอุทธรณ์กำหนดโทษจำเลยเหมาะสมแก่รูปคดีและเป็นคุณแก่จำเลยอยู่แล้ว จำเลยเพิกนำหลักฐานแสดงการแก้ไขและบรรเทาผลร้ายของคดีภายหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษา กรณีไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะแก้ไขคำพิพากษาศาลอุทธรณ์..."

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ